



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Síndica do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS, atendendo o disposto na Lei 10.406/02, e Convenção do Condomínio, convoca todos os condôminos, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no próprio Condomínio, no Espaço Flamboyant, no dia 09 de março de 2013, às 16:30(dezesseis horas e trinta minutos), em primeira convocação, com quorum de 2/3(dois terços) dos proprietários, ou em segunda e última convocação com qualquer número às 17:00(dezessete horas), para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- 1) – Prestação de contas do exercício de 2012;
- 2) – Apresentação para aprovação do orçamento para o ano de 2013.

Caldas Novas, 08 de Fevereiro de 2013.


JANETTE DO VALLE MELLO
Síndica.

Alb A L

2000

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DE CALDAS, REALIZADA AOS NOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.

Aos nove dias do mês de Março do ano de dois mil e treze, em segunda e última convocação, nas dependências do espaço Flamboyant do próprio Condomínio, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os senhores condôminos do Residencial Village Thermas de Caldas, situado na cidade de Caldas Novas - GO. A Assembléia atendendo a convocação da Senhora Síndica, realizou-se às dezessete horas em segunda convocação. Foram instalados os trabalhos com a presença de setenta e oito condôminos que assinaram a lista de presença, tendo sido eleito Presidente da Mesa o Senhor **NORVAL RAIMUNDO**, Representante do Sindjustiça, o qual atendeu minha solicitação, **AMÁBIA DA SILVA LACERDA**, para secretariar. Aberta a Sessão, o

10 Senhor Presidente leu a Ordem do Dia, após colocou em pauta os itens "I" Prestação de Contas do ano de dois mil e doze e item "II" Apreciação do Orçamento do Exercício para dois mil e treze após colocou em pauta o item número um: Prestação de Contas do exercício de dois mil e doze. Antes de dar início à pauta, o Senhor José Maria, Presidente do Conselho Fiscal fez esclarecimentos e que foram aprovados os balancetes

15 fiscais do Condomínio. O Senhor José Antonio solicitou explicação sobre a ausência dos valores nos balancetes dos meses de Junho a Novembro de dois mil e doze, referente à isenção da taxa de condomínio dos Conselheiros. O Senhor José Maria e a JH explicou e justificou de forma satisfatória o ocorrido com lançamentos indevidos, uma vez tratar-se de isenção e não de receita. A Senhora Francisca tomou a palavra e

20 questionou os balancetes por haver um Condômino na condição de Conselheiro Fiscal pagando a taxa de condomínio sendo o mesmo isento. O Senhor José Maria explicou de forma contábil e foi sanada a dúvida. A Senhora Francisca relatou que o Condomínio teve despesas no valor de dezesseis mil e trezentos reais, referente à abertura de um poço clandestino e que na prestação de contas está omissa a clareza, constando como

25 pagamentos a terceiros. Pediu ainda o ressarcimento do valor gasto pela irregularidade da perfuração. O Senhor Marlins Stival mostrou que, a despesa consta da prestação de contas como pagamento de serviços de terceiros por ser esta a classificação correta. O Senhor Paulo Sérgio questionou o Cargo de Gerente, outrora extinto na Convenção e quer saber o motivo pelo qual consta nas despesas de dois mil e treze, tanto o valor do

30 salário, bem como, o Cargo de Gerente Administrativo. Questionou ainda, ser quase o mesmo valor pago no pró-labore da Síndica. Foi esclarecido pela Síndica que o Cargo não foi extinto e está previsto na cláusula oitava letra "D" da convenção do condomínio. O Senhor Tarcísio sugeriu que, um Conselheiro qualificado pode fazer o trabalho do atual Gerente. Ninguém se manifestou sobre o assunto. O Senhor Paulo Sérgio

35 comentou também, sobre a denúncia da mata ciliar, que não encontra lançamento de despesa para o projeto de reflorestamento e que houve uma vistoria e um Boletim de Ocorrência e nesta ocorrência consta que já havia sido contratado um Engenheiro Ambiental para fazer o reflorestamento do Condomínio. A Senhora Síndica esclareceu que o Condomínio tem um Engenheiro Ambiental na condição de proprietário (Dr. Fernando) e que o mesmo acompanhou e ajudou em todo o processo, sendo o reflorestamento, licença ambiental e a conquista das outorgas para a perfuração de dois

40 poços, sem ônus para o condomínio. Esclareceu ainda que, a perfuração do poço não é uma vontade pessoal da Síndica, o trabalho foi feito em conjunto com os Conselhos

Assunto

Assinatura

Luiz Ruy

Luiz

Assinatura

NOB

Assinatura

ALL AL

2 Blobo

Administrativos e Fiscais. Relatou que enquanto alguns procuram atrapalhar o desenvolvimento do condomínio, outros emprestam sua experiência e prestígio para ajudar. Apontou ainda, um Condomínio com quinhentas e quarenta casas com falta d'água gera vários transtornos para os condôminos. A Senhora Francisca tomou a palavra e disse que o Cargo de Gerente Administrativo tem que estar aprovado em Assembléia para assim ser considerado. O Senhor Presidente tomou a palavra e disse ser possível votar ainda nesta Assembléia sobre o Cargo de Gerente por haver vários questionamentos, porém, ninguém se manifestou sobre o assunto, por não constar em pauta. A Senhora Sulamita pediu a palavra e questionou mais uma vez sobre a perfuração do poço, bem como, o valor da multa. A Senhora Sindica explicou que a perfuração do poço poderia ter sido aproveitado e que a autorização sairia mais cedo ou mais tarde, porém, houve denúncias sistemáticas por parte da Senhora Francisca, ocasionando o fechamento do poço e o único gasto que o Condomínio teve foi com a perfuração. O Senhor Paulo Sérgio afirmou que o valor gasto com a perfuração do poço poderia ter sido evitado se fosse feito de forma correta. O Senhor Presidente perguntou a plenária se ainda existia alguma dúvida sobre a perfuração do poço. Ninguém manifestou. A Senhora Zuleide pediu a palavra e falou que é perdido muito tempo nas Assembléias discutindo ataques pessoais da Senhora Francisca á Sindica e Gerente Administrativo. O Senhor José Maria voltou a explicar sobre a necessidade do poço, dirimindo assim, quaisquer outras dúvidas. O Senhor Presidente tomou a palavra e disse que, se alguém acha que a Sindica e o Conselho Administrativo e Fiscal extrapolaram com a perfuração do poço, que procurem seus direitos na justiça. O mesmo entende que é apenas uma questão pessoal entre alguns condôminos. E afirmou que este assunto já esgotou. Foi votado e de forma unânime deu-se por encerrado o assunto da perfuração do poço. O Senhor Presidente leu o item número um da pauta: Prestação de Contas do exercício de dois mil e doze, passando a palavra para o Senhor Marlins Stival Contador e Colaborador da JH, que passou a explanar sobre o item, lembrou que foi entregue impresso para todos os condôminos presentes no ato da assinatura da lista de presença, a Prestação de Contas de dois mil e doze e o Plano Orçamentário para o ano de dois mil e treze. A Senhora Francisca pediu a palavra e falou sobre o item de despesas extraordinárias e pediu para constar em ata, que reprova tais despesas, pois, alega que não foram aprovadas em Assembléia e que não estão de acordo com a lei. A Senhora Sindica explicou que no orçamento de dois mil e onze, fora devidamente aprovado em Assembléia as obras que a Senhora Francisca questiona, que consta em Ata do referido ano a previsão destes gastos. A Senhora Sindica aproveitou a ocasião e apresentou três certidões negativas de Órgãos Federal, Estadual e Municipal. A Senhora Lizette Membro do Conselho Fiscal lembrou que estão à disposição dos condôminos os livros de registro de gastos do Condomínio (livros contábeis). A Senhora Francisca perguntou a Senhora Lizette se ela aprovou todos os livros fiscais. A Senhora Lizette disse que não iria responder em virtude de obedecer à determinação do Presidente da Assembléia, pois o assunto já tinha sido encerrado. Foi colocada em votação e por maioria absoluta, foram aprovadas as prestações de contas do ano de dois mil e doze. A Senhora Francisca pediu registro em ata que o Cargo de Gerente Administrativo não existe na Convenção, que todas as obras extraordinárias estão fora do previsto na Convenção, reprovando assim, o item número um. Ato contínuo atendeu-se ao item número dois. O Senhor Presidente solicitou que fosse feita apresentação para aprovação do orçamento para o ano de dois e treze. Em seguida passou a palavra para o Senhor Marlins Stival onde explanou o item. Ressaltou que todas as obras serão feitas ainda este ano, tais como: Construção de Piscinas, Estruturação de Piscinas, Reforma das Saunas, Construção do Trevo e Modernização da Portaria, aprovadas na Assembléia do ano de

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

Alm 12

ZBlokbu

dois mil e doze e confirmadas nesta pauta. A Senhora Francisca questionou os procedimentos e atribuições a cargo da Empresa, bem como, do Condomínio, referentes à construção das piscinas. A Senhora Sindica esclareceu que a grama retirada para as escavações foi reaproveitada e que a escavação será feita pela Empresa contratada, bem como, as máquinas e aquecedores também são por conta da Empresa contratada, ressaltou também, que o deck da piscina das crianças, o muro de arrimo, o projeto de som, paisagismo, mobiliário e iluminação serão de responsabilidade do Condomínio. O Senhor Jose Antonio perguntou a Senhora Sindica se a construção da Piscina estava parada por alguma razão. A mesma afirmou que foi notificada extrajudicialmente pelo Senhor Rogério e sobre o andamento da construção das novas piscinas, afirmou estar amparada pela lei e que a obra está em total legalidade. O Senhor Jose Antonio leu cópia da notificação para os presentes, pediu que constasse em ata os procedimentos corretos para a construção da piscina. "Contrata-se um arquiteto para elaborar o projeto e esse projeto deve contemplar as necessidades dos condôminos. Leva-se em Assembléia para aprovação conforme Convenção, além de informar em tempo hábil para que os condôminos tenham tempo para analisar e não decidir em cima da hora na Assembléia. Juntamente com uma Comissão de Obras, que deve ser eleita em Assembléia para acompanhar o processo e solicitar três Empresas com base no projeto, a fim de que todas cotem o mesmo projeto. Levam-se as propostas de orçamento para Assembléia aprovando o mais em conta". Procedimento realizado em Assembléia no dia dez de Dezembro de dois mil e onze e reapresentado em vinte e quatro de Novembro de dois mil e doze. O Senhor Peter Buiarti Ordem dos Advogados do Brasil - OAB dois zero quatro cinco zero Advogado do Condomínio pediu a palavra e se manifestou com o seguinte parecer sobre a notificação extrajudicial. "Que todos os condôminos adimplentes e inadimplentes foram convocados e tem direito de participar da Assembléia, falou sobre as benfeitorias e a expansão do parque aquático e que atende a uma necessidade antiga, que os próprios moradores não se sentem confortáveis em usar o parque aquático em épocas de grandes movimentos, por isso, a necessidade da construção de um novo e melhor parque. O Senhor Peter leu a resposta da notificação recebida pelo Senhor Rogério e fez suas explicações jurídicas quanto ao fato. O Senhor Marlins Stival retificou o valor da taxa extra, mês a mês, de cento e dezessete reais e trinta e um centavos devem ser corrigidas para cento e quarenta e dois reais. O Senhor José Antônio pediu a JH que explicasse sobre o erro de ter enviado boletos constando somente a taxa extra. O Senhor Marlins Stival pediu para que os condôminos com dúvidas procurassem pessoalmente a JH. O Senhor Presidente colocou em votação o planejamento orçamentário de dois mil e treze, tendo sido aprovado pela maioria dos presentes. O Senhor Cleidson Alves Franco sugeriu a Administração do Condomínio escalar os Conselheiros para buscar o quorum necessário para solucionar assuntos conflitantes, tal como a notificação extrajudicial lida nesta assembléia e mudança da Convenção. A seguir, como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente Norval Raimundo deu por encerrado os trabalhos, tendo determinado a lavratura da presente Ata, que achada de acordo, consoante deliberado, vai digitada e assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretária.

Caldas Novas - GO, 09 de Março de 2013.

Norval
Presidente

Francisca
Secretária

Sergio Reis
Luis

Jaime L. Mello
Paulo Carlos Martins

Francisco

Unij.

Gisela